

1500401-51.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... existindo a imputação da prática do tráfico de drogas por uma delas.

Assim, considera-se demonstrada a intenção do Réu de destinar a droga com ele encontrada à entrega ao consumo de terceiros, razão pela qual se caracteriza o crime de tráfico de drogas e não o crime tipificado no art. 28, Lei nº 11.343/06. O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500401-51.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500401-51.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2047199/2022 - DEL.POL.SUZANO, 23102670 - DEL.POL.SUZANO, 687/22/309 - DEL.POL.SUZANO, 2047199 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Erick Vinicius Silva Castro e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de ERICK VINICIUS SILVA CASTRO (nascido 03/08/1998), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, pois, em 17/02/2022, por volta das 17h00, na Travessa Santa Rosa, altura do nº 01, Jd. Nazareth, neste Município e Comarca de Suzano, traria consigo, para entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 107 porções de maconha (277,36g), 16 porções de cocaína (15,25g), 187 porções de crack (20,73g), 30 frascos de lança-perfume (570ml) e 16 micropontos de K4 (18g), além de R\$ 290,50 em espécie.

Em 18/02/2022, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva (fls. 53/54).

Notificado, o Réu apresentou defesa prévia às fls. 113/115.

Em 09/05/2022, foi recebida a denúncia, concedida a liberdade provisória ao Réu e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 118/119).

Em 18/07/2022, foi realizada a primeira audiência de instrução e julgamento, em que

foram ouvidas testemunhas e declarada a revelia do Réu (fls. 154/155).

Em 17/10/2022, foi realizada a segunda audiência de instrução e julgamento, na qual houve a desistência da oitiva da testemunha faltante, sendo declarada encerrada a instrução (fls. 159).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia (fls. 163/167).

Por sua vez, a Defesa pede a absolvição do Réu, por falta de provas.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime tipificado no art. 28, Lei nº 11.343/06, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e do regime inicial aberto, concedendo-se o direito de recorrer em liberdade (fls. 170/182).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/09), pelo auto de exibição e apreensão da droga e do dinheiro (fls. 28/29), pelo laudo de constatação provisória da droga (fls. 18/21) e pelos laudos de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 73/75 e 95/100), produzidos na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com exceção do lança-perfume, que não foi constatado no laudo pericial definitivo.

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

A policial militar Andressa Stephanie Faustino Batista declarou que estava em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de comércio ilícito de entorpecentes, quando avistou duas pessoas que, ao verem a viatura, correram. O Réu, uma dessas pessoas, dispensou uma sacola, que trazia nas mãos, na fuga. Eles foram perseguidos e detidos. Usaram o cão farejador, que encontrou a sacola, em que havia entorpecentes (maconha, cocaína e lança-perfume, pelo que se lembra). Não se recorda o que o Réu disse depois de preso. A outra pessoa que correu, a testemunha Felipe, relatou que estava no local para comprar drogas para uso próprio. Ele foi encontrado apenas com dinheiro. Porém, como era procurado, também foi conduzido à delegacia.

O policial militar Wagner Rodrigues Fernandes prestou depoimento no mesmo sentido. O Réu foi declarado revel. Em delegacia, negou a traficância, dizendo que foi ao local para comprar drogas para uso próprio, ser morador de rua e catador de reciclagem, negando a posse das drogas e do celular apreendido (fls. 14).

Ou seja, não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, trazia consigo droga, para fins de venda a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante são uníssonos e relatam com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, apontando que o Réu e a testemunha Felipe estavam em conhecido ponto de traficância e que, ao verem a aproximação da equipe, ambos correram, tendo o Réu dispensado a sacola com os entorpecentes e Felipe dizendo ser usuário e que estava lá para adquirir entorpecentes para uso pessoal.

Em que pese a negativa do Réu em delegacia, essa é frágil, sendo certo que não haveria motivo para os policiais militares falsamente incriminarem o Réu, sobretudo quando detidas duas pessoas e só existindo a imputação da prática do tráfico de drogas por uma delas.

Assim, considera-se demonstrada a intenção do Réu de destinar a droga com ele encontrada à entrega ao consumo de terceiros, razão pela qual se caracteriza o crime de tráfico de drogas e não o crime tipificado no art. 28, Lei nº 11.343/06. O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas

elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Não há causa de aumento de pena e se verifica a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, já que o Réu é primário, de bons antecedentes (fls. 49), e não há prova que se dedique a atividades criminosas e integre organização criminosa.

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a natureza das drogas pesa contra o Réu, pois apreendidas quatro diferentes espécies, entre elas cocaína e crack, altamente viciantes e danosas à saúde pública; a quantidade também é elevada, sendo apreendidas mais de 270g de maconha e mais de 35g de derivados da cocaína. O Réu ostenta bons antecedentes, nunca tendo sido processado criminalmente anteriormente (fls. 49). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, considerando duas circunstâncias judiciais preponderantes desfavoráveis e uma não preponderante favorável, a pena base deve ser fixada em 1/5 acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Não há agravante ou atenuante, ficando mantida a pena base como pena provisória. Conforme exposto acima, há a causa diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, aplicada em seu percentual máximo de 2/3, já que nada há nos autos que indique que essa diminuição não deve ocorrer dessa forma. Assim, a pena definitiva é de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime aberto.

Em face do disposto no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, e de acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que aplicou o efeito vinculante à declaração de inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" constante do citado dispositivo legal, substituo, na forma do art. 44, CP, a pena privativa de liberdade aplicada ao Réu por uma restritiva de direito, a saber: prestação de serviços à comunidade, mantida a pena de multa.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória, para condenar o Réu ERICK VINICIUS SILVA CASTRO como incurso no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, e 200 (duzentos) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante a pena ora aplicada, bem como a ausência de alteração do quadro fático, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Expeça-se certidão de honorários à Defesa Dativa nomeada.

Decreto o perdimento dos bens apreendidos, instrumentos e produtos de crime. O dinheiro deve ser encaminhado ao FUNAD. O celular, por ser bem inservível, deve ser destruído. As drogas e contraprovas devem todas ser incineradas. Oficie-se conforme necessário.

Com o trânsito em julgado:

a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRG;

b. remetam-se os autos ao Contador Judicial para o cálculo da pena de multa e custas;

c. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
d. expeça-se guia de recolhimento definitivo, com a conclusão para designação de audiência admonitória;
e. proceda-se ao encaminhamento dos bens cujo perdimento foi decretado em favor da União, conforme determina o art. 63, Lei nº 11.343/06;
f. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.
Em consequência, condeno o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA